Doctrine

TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 28/11/2024, n. 1393

Sul provvedimento

Citazione : TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 28/11/2024, n. 1393

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano

Numero : 1393

Data del deposito : 28 novembre 2024

Fonte ufficiale : Scarica documento

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2024

N. 01393/2024 REG.PROV.CAU.

N. 02876/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OM

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2876 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Morena Lironi e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore* , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato *ex lege* presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento emesso dalla Questura di Como in data 12.08.2024 (-OMISSIS-) e notificato in data 17.08.2024 avente ad oggetto la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, nonché' di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il decreto di espulsione emesso dalla Questura di Milano in data 21.08.2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2024 la dott.ssa Silvia Torraca e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;

Ritenuto che non sussista il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile invocato dal ricorrente, atteso che, in seguito all'esecuzione del decreto di espulsione dello stesso dal territorio nazionale, quest'ultimo si trova attualmente nel proprio Paese d'origine (Filippine);

Ritenuto, in ogni caso, che a un primo sommario esame il ricorso risulti privo di adeguato *fumus boni iuris* , essendo stato il provvedimento gravato congruamente motivato in punto di pericolosità sociale del ricorrente, anche tenuto conto dei legami familiari del medesimo;

Ritenuto, per quanto precede, di respingere la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, incidentalmente proposta dal ricorrente;

Ritenuto, infine, di compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OM (Sezione Quarta) respinge la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere

Silvia Torraca, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Silvia Torraca Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.